

עין משפט ונר מצוה

בר א מיי פֿיט מהל' צבורים הלי י סגג עשין קמנ טוש"ע י"ד סר סא סעף סה: **ב**ר ב מיי פֿיל מהל' אסורי מצח הלי יב: **ב**ר ג מיי פֿיט מהל' צבורים הלי יב סגג עשין קב [קמנ] טוש"ע י"ד סר סא סעף כו: **ב**ר ד מיי שס פֿיל הלכה ז:

ה [טוש"ע שס סעף סז]:

מוסף רש"י

פסולִי המוקדשין. קדשים שנפל בהם מום, נמכרים באטליז. בשוק שלוקחין הכנה ומכר צורך ונשקלים בליטרא. כדרך שהקנין מוכרין כשר חולין (בכורות זא). בכלל ופרט וברית מלח. לכל קדשי בני ישראל לך נתתם למטה, כלל זה יהיה לך מקדש הקדשים מן האש, פרט כל מתנה כפני עממה, וכל תרומת קדשים חור וכלל, והדר תמי צרות מלת עולם הוא וגו' בסוף הפרשה (ב"ק קי: וטס; בכלל ופרט וברקל). כל המקיימן. כאילו קיים כל המורה עולה שניתנה לנרש בכלל ופרט וכלל וכאילו קיים כל הקרנות שניתנה כן כרת מלת (טס). עשר במקדש. נאכל לפנים מן הקלעים (טס). וארבע בירושלים. בכל העיר (טס). ועשר בגבולים. עשרי ארץ ישראל (טס). אשם ודאי. משה הן גולות מעילות שפחה חרופה מיר ומאורע, ומד חשיב לזו (טס). ואשם תלוי. בא על ספק כרת שלא נדע לו שעבר והלי שיבא חטאת (טס). ודבאי שלמי צבור. ככשי עזרת שקדולו שלמים כדמכז (ויקרא כג) ופני ככשם בני שנה לזבח שלמים וקדשי קדשים הן כדמכז (שס) קדש יחיו לה' לכהן ואכלים לפנים מן הקלעים (ב"ק טס). ולוג שמן של מצורע. מה שנשאר בלוג מליקה לכף הכן של השמאלית נאכל לכהנים, דמציא צמנות (עג). וצובחים (מד:): לכל קרבנס לרבות לוג שמן של מזרע דהוא נמי קרי קרבן דמכז והקריב אותו לאשם, ואת לוג השמן, וסמין ליה לקרב קמא כקדש הקדשים תאכלנו בויקח קרב (ב"ק טס). ושירי מנחתו. כל מנחת הקמולות, מנחת נדבה ומנחת חוטא ומנחת סוטה (טס). ומנחת העומר. מותר העומר, מנחת העומר נקמלת ושיריה נאכלים, כל המנחות קדשי הקדשים הן כדמכזי לא תאפה תמן חלקם וגו' (טס). והכורה. כסר חס נאכל בכל העיר, וכן הבכורים לרייכן חומה כדמכז (דברים יז) ואכלתם שס לפני ה' אלהים וגו' ואמר מר (מכות ז). חומת ידך אלו צבורים (ב"ק טס). ומורם מן התורה. מהו ושוק וארבע חלות מארבע מינים (ויקרא ז) שבה, חלות וריקיון ממן ורבוה, וכמי (ויקרא ז) וריקיו ממנו אחד מלך ה' (ויקרא ז) עור העולה אשר הקריב וצתורת כהנים (זא פרק ט) נמי פטר חמור. שה' שדה אחוזה. שהקדש ולא גאלה ומכרה גוצר לאחר והרי היא יוצאה ציובל ומתחלקת לכהנים של אותו משמר שאירע צו יוצל שנאמר (ויקרא ח) והיה השדה בלאמו ציובל וגו' לכהן תהיה אחוזתו: וגול הגר. האשם המושב לה' צפרשת נשא [במדבר ה] וגול הגר שנשבע לו לשקר ואח"כ הודה לאחר מיתת הגר כפיו לעיל צפרקין [קלא. ד"ה תשעה]: הוא סבר. חייא בר רב סבר: מדקא חשיב. האי תנא לכולהו זרוע לחיים וקצה כחדא מתנה שלא ארר עשרים וש: ש"מ. חדא היא והמחוייב באחד מתחייב בכולם והנפטר מאחת מן פטור מכולן: כולה שלי והראש שלך. כהן מוכר לטבח הראש קודם שחיטה: הכי גרסינן פ"ש **עובד כוכבים וכהן שמסרו לאנן לישראל לגוו.** שעשאוהו שלוחן לגוו את לאנן: פטור. ואידי דתנא לה גבי מתנות השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור תנייה נמי גבי ראשית הגז: **הלוקח גז אלו של עובד כוכבים.** אפילו קודם שנגזזו פטור: וזה חומר וכו'. דהלוקח מתנות מן הכהן א [חייב קודם שחיטה וכל בהמה לכהן חייב צמנות שלא וזה זה קודם שחיטה: ש"מ. מדקתמי זה חומר אלמא בתר חיובא אולינן דהאי לא קנה אלא מתנות וקאמר חייב: ורמיניהו

קלג:

זבחי שלמי צבור. הן ככשי עזרת ויש להם דין אשמות ליאלל לפנים מן הקלעים כדמתן בלאיהו מקומן (וצבחים דף מד:): **ועורות קדשים.** תימה אמאי חשיב עורות קדשים מהארבע שהיו צירושלים הלא בעזרה היו מפשיטין אפילו קדשים קלים

משום אימורים שלא היו יכולים להוציא

חוץ לעזרה וה"ל למימניה עם עשר שנמקדש: **ואן** דיימא בתר עיקר בהמה אוצינן. הא לא דמי כלל למתניתין דמתן חוץ מן הממנות פטור מן הממנות דהא ^ולא מחייב התם ישראל צמנות משום שהממנות נשארו ביד כהן:

חוץ

המוני הימניה עובד כוכבים נמי אמרי המוני הימניה אין אמונה בעובד כוכבים איבעית אימא סתם ^העובד כוכבים מפעא פעי אמר מר ופסולי המוקדשין אין צריך לרשום אלמא מוכחא מלתא והא אנן ^ותנן בפסולי המוקדשין נמכרים באיטליו ונשחטים באיטליו ונשקלים בליטרא הרגמא רב אדא בר אבהו קמיה דרב פפא באותן הנמכרים בתוך הבית אמר רב הונא ישותף בראש פטור מן הלחי שותף ביד פטור מן הורוע שותף בבני מעיין פטור מן הקבה וחייא בר רב אמר אפי' שותף באחת מהן פטור מכולן מיתבי ^זהראש שלי וכולה שלך ואפי' אחד ממאה בראש פטור הדר שלי וכולה שלך אפי' אחד ממאה ביד פטור בני מעיין שלי וכולה שלך אפי' אחד ממאה בהן פטור מאי לאו פטור מן הלחי וחייב בכולן פטור מן הורוע וחייב בכולן פטור מן הקבה וחייב בכולן לא פטור מכולן וליתני פטור מכולן ועוד תניא הראש שלי וכולה שלך אפי' אחד ממאה בראש פטור מן הלחי וחייב בכולן תויובתא דחייא בר רב תויובתא אמר רב חסדא ^חהא מתניתא אטעיתיה לחייא בר רב דתניא ^טעשרים וארבע מתנות כהונה הן וכולן ניתנו לאהרן ולבניו בכלל ופרט וברית מלח כל המקיימן כאילו קיים בכלל ופרט וברית מלח וכל העובר עליהן עובר על בכלל ופרט וברית מלח ואלו הן עשר במקדש וארבע בירושלים ועשר בגבולים עשר במקדש חמאת העוף אשם ודאי ואשם תלוי וזבחי שלמי צבור ולוג שמן של מצורע ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות ומנחת העומר וארבע בירושלים הבכורה והבכורים ומורם מן התורה ומאיל גזיר ועורות קדשים ועשר בגבולים תרומה ותרומת מעשר וחלה וראשית הגז ומתנות ופרדיו הבן ופרדיו פטר חמור ושדה אחוזה ושדה חרמים וגזל הגר הוא סבר מדקא חשיב להו למתנות בחדא חדא ניגהו ולא היא אטו מורם מתודה ואיל גזיר דקא חשיב להו כחדא משום דחדא ניגהו אלא כיון דרמיין להדרי חשיב להו כחדא ה"נ כיון דרמיין להדרי חשיב להו כחדא איבעיא להו הראש שלך וכולה שלי מהו בתר חיובא אולינן וחיובא גבי ישראל הוא או דלמא בתר עיקר בהמה אולינן ועיקר בהמה דכהן הוא ת"ש ^יעובד כוכבים וכהן שמסרו צאנם לישראל לגזוז פטור הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים פטור מראשית הגז וזה חומר ברורע ובלחיים ובקבה יותר מראשית הגז ה"ש"מ בתר חיובא אולינן שמע מינה: ואם אמר לו חוץ מן המתנות פטור מן המתנות: ורמיניהו

הכא במאי עסקין. דהמסתתף עם עובד כוכבים אינו לריך לרשום: **דימיב עובד כוכבים אמסחתא.** כשהטבח מוכר הכשר דמוכחא מילתא דעובד כוכבים שותף הוא ואין כאן חשד ומתניתין בדלא יתיב: **דכוסה גבי כהן.** דצרייתא: **דיסיב.** כהן אמסחתא אמאי לריך לרשום הא

נמי מוכחא מילתא דכהן שותף בה: אפי"ה דימיב כהן אמסחתא לא הוי ידעי איניש דכהן שותף בה: **דאמרי צשרא קובין.** צשר הוא רוזה לקנות: **אלא.** לא תוקמה דימיב עובד כוכבים אמסחתא אלא הכי תוקמה דימיב עובד כוכבים אמסחתא על הארגז שנותן זה הטבח המעות כשמקצלם תמיד מן הלוקחים דהא ודאי מוכחא שפיר דעובד כוכבים שותף בה: **דאמרי.** הרואים המוני הימניה לשומרם לו שלא ינגזשו הימנו: **אין** צשרא צעוד כוכבים: **אין** צשרא רגילין להאמין בהם: **אנע"א.** לעולם כדאוקיימא מעיקרא דימיב עובד כוכבים אמסחתא וכהן נמי דימיב אמסחתא ולא דמו דסתם עובד כוכבים מפעא פעי מדיר הוא לוועק אל חתנם ככן אלא ככן והכל יודעין שיש לו חלק בה אצל כהן נטוע הוא וסומך על הטבח ואין הכל יודעין שהוא שותף: **אלמא מוכחא מילתיהו.** דלא מוצין להו כדרך חולין: **באיטליו.** בשוק: **באותן הנמכרים כחוך הכנים.** ככור ומעשר דהתם" מן חוץ מן הצכור והמעשר שהנאתן לצעלים שאין דמיהן קדש דמכזי צהו לא תפדוה"י ולא תגאל"י דהיינו אין קדושה הנאטו לגזול כהן למוכרן בשוק כדרך חולין אלא כחוך הכנים ואע"פ שמפסיד דבצר שאין עליהם קופלין כל כך והיינו מוכחא מילתא אצל פסולי המוקדשים שדמי פדיון וכנסו בקדושתן אי לא שרית ליה למוכרן בשוק לא פריק להו מעיקרא אלא צול ואיכא פסידא דהקדש והנהו לריך לרשום: **שותף צראש.** ולא ציותר: **אפילו אחד ממאה ביד.** אפילו אין לכהן או לעובד כוכבים חלק בזרוע אלא אחד ממאה פטור טבח. וכהן או עובד כוכבים שמכרו בהמה לטבח ישראל קאמר. וצבוליהו גרסינן פטור סתמא: **אי הכי ליסתי פטור**

מכולם. צהדיא: **ועוד תניא.** צהדיא דלא פטר ליה אלא מן הלחי: **בכלל ופרט.** בויקח קרב [במדבר יח] לכל קדשי בני ישראל לך נתתם והדר מפרש כל חד וחד וזה יהיה לך מקדש הקדשים מן האש וגו': וצריים מלת. כמיב צסיפיה צרית מלח עולם הוא [שס] כשם שצריים מלח אינה שובתת כך זו לא תשבות: **כאילו קיים כללות ופרטות.** שצמורה: **וצריים מלת.** של קרבנות: **עשר במקדש.** ניתנו להם כחוך עזרה לאוכלן שס: **זבחי שלמי צבור.** ככשי עזרת והס קדשי קדשים לאכול בעזרה: **לוג שמן של מאורע.** מה שנשאר מממנותיו נאכל לכהנים כדאמרין צמנות (דף גח). וצובחים (דף מד:): לכל קרבנס דמכזי בויקח קרב [במדבר שס] לרבות לוג שמן של מאורע דקריי קרבנס דמכזי ציה והקריב אותם לאשם ואת לוג השמן [ויקרא יח] וכמיב בויקח קרב צקדש הקדשים תאכלנו [במדבר שס] אכוליהו לכל קרבנס ולכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל אשםם וגו': עומר לא חשיב ליה צהדי שאר מנחת צבור' מפני שהיא מנחת צבור הנקמלת ונאכלת ואין לך עוד בצבור: **ושירי מנחות.** של יחיד: **צירושלים.** הנאכלים ומתחלקים לכל העיר: **הצבורה.** צכור חס: **צבורים.** אינם נאכלים אלא צירושלים דמכזי (דברים יז) לא תוכל לאכול בשעריך וגו' ואמר מר (מכות דף ז) ותרומת ידך [דברים שס] אלו הצבורים: **ומורם מסורה.** מהו ושוק וד' חלות כדמכזי (ויקרא ז) והקריב ממנו אחד מלך קרבן תרומה לה' לכהן הזורק וגו' מארבעת מינים חלות וריקקים ורבוהה וחמץ אחת מכל מין: **ומורם מאיל גזיר.** זרוע בשלה וחלה וריקק כדמכזי צפרשת נשא [במדבר ו] שמיניפין אותן. והני חד חשיב להו משום דדמו אהדדי דתרווייהו מורם מקדשים קלים ניגהו ומהו ושוק של שאר שלמים נמי בכלל זה הן והאי דנקט תודה משום דלית ציה מורם אחרינא ומניניהו לכולהו צחדא שמא: **ועורום קדשים.** של עולה חטאת ואשם כדמכזי (ויקרא ז) עור העולה אשר הקריב וצתורת כהנים (זא פרק ט) נמי ^טמרבה עור חטאת ואשם: **בגבולים.** נתנין להם בכל ערי ישראל: **ומסנות.** הזרוע והלחיים והקצה: **פדיון הבן.** ה' סלעים: **פדיון פטר חמור.** שה' שדה אחוזה. שהקדש ולא גאלה ומכרה גוצר לאחר והרי היא יוצאה ציובל ומתחלקת לכהנים של אותו משמר שאירע צו יוצל שנאמר (ויקרא ח) והיה השדה בלאמו ציובל וגו' לכהן תהיה אחוזתו: וגול הגר. האשם המושב לה' צפרשת נשא [במדבר ה] וגול הגר שנשבע לו לשקר ואח"כ הודה לאחר מיתת הגר כפיו לעיל צפרקין [קלא. ד"ה תשעה]: הוא סבר. חייא בר רב סבר: מדקא חשיב. האי תנא לכולהו זרוע לחיים וקצה כחדא מתנה שלא ארר עשרים וש: ש"מ. חדא היא והמחוייב באחד מתחייב בכולם והנפטר מאחת מן פטור מכולן: **כולה שלי והראש שלך.** כהן מוכר לטבח הראש קודם שחיטה: הכי גרסינן פ"ש **עובד כוכבים וכהן שמסרו לאנן לישראל לגוו.** שעשאוהו שלוחן לגוו את לאנן: פטור. ואידי דתנא לה גבי מתנות השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור תנייה נמי גבי ראשית הגז: **הלוקח גז אלו של עובד כוכבים.** אפילו קודם שנגזזו פטור: וזה חומר וכו'. דהלוקח מתנות מן הכהן א [חייב קודם שחיטה וכל בהמה לכהן חייב צמנות שלא וזה זה קודם שחיטה: ש"מ. מדקתמי זה חומר אלמא בתר חיובא אולינן דהאי לא קנה אלא מתנות וקאמר חייב: ורמיניהו

גזיר. זרוע בשלה וחלה וריקק, ומהו ושוק של שלמים בכלל תודה הוא, דמדה שלמים אקר, והקן תרמי תודה ואיל מיר משום דמיינן להדדי חשיב להו צחדא (טס). ועורות קדשים. עורות עולה ומטאות ואשמות, אבל קדשים קלים עורומיהן לצעלים. כדאמר צובחים פרק טבול יום (קב). ומש"ה קא חשיב להו צבדי הקן צירושלים, למעוטי דאין נחשבים צבדי הקן צגולים, דהני עורות לא מתייבבו להו אלא צירושלים, וצהדי הקן דנמקדש לא חשיב אלא הנהו דאי נפקי חוץ לקלעים מפסלי ציולא (טס). ושריה אחודה. שהקדושה צעליה ולא גאלה ומכרה גוצר, כשהלוקח מחזירה ציובל מתחלקת לכהנים (טס). ושריה חרמים. ישראל שהחרימו שדיהן (טס). וגזול הגר. נמי קרי ליה מתנת גבולין, שאם נטע לכהן המשמר חוץ לירושלים יאל ואיל שמו יעלה לירושלים להקריב (טס).

הזרוע והלחיים פרק עשירי חולין

מסורת הש"ס

^[א] [עפרין ז:]: ^[ב] צבורות לא. ^[ג] יצירה כח. ^[ד] [מוספתא פיט ע"ב ע"ש], ^[ה] [תבוצות ז. וס"ג], ^[ו] ב"ק קי: ^[ז] [מוספתא חלה פיב ה"ח], ^[ח] ^[ו] [מוספתא רפ"י], ^[ט] [צבורות לא], ^[י] [במדבר יח], ^[יא] ויקרא כו, ^[יב] [שאר מנחות רש"ש], ^[יג] [וכן אימת להדיא צובחים קב: ועמ"ש רש"י צפסחים ג. וכן עוד צב"ק קי: ד"ה לא חשיב אלא הנהו דאי חיים, ^[יד] [ח"ל רש"י צב"ק קי: ד"ה ועורות קדשים וכו' וצהדי הקן דנמקדש לא חשיב אלא הנהו דאי נפקי חוץ לקלעים מיספלו ציולא ופ"י תיישב טיטב תמיהת המוס'], ^[טו] ז"ל דלא. מהר"ם,

הגהות מהר"ב רנשבורג

^[א] רש"י ד"ה הלוקח גז וכו' דהלוקח מתנות מן הכהן חייב. מלת חייב נמחק: